



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANA SUHANDA ALIAS DOLENG BIN SAROJI (alm);
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /10 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bebedahan RT. 001 RW. 002 Desa Girimakmur Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Jalan Lemah Pakar Timur No. 30 D RT. 003 RW. 003 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jalan Al-Fathu No. 3, Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Januari 2025 Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANA SUHANDA Alias DOLENG Bin SAROJI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANA SUHANDA Alias DOLENG Bin SAROJI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket gelembung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kampak gagang kayu;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam;dikembalikan kepada terdakwa NANA SUHANDA Alias DOLENG Bin SAROJI (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Nana Suhandia Alias Doleng Bin Saroji (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lemah Pakar Timur Nomor 30 D RT. 003 RW. 003 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sehabis pulang bekerja melihat didalam warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Lemah Pakar Timur Nomor 30 D RT. 003 RW. 003 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ada istri terdakwa yaitu saksi Dede Yuniarti sedang duduk berdampingan dengan korban Harun Sugiarto (Alm) yang sedang makan sambil tangan korban Harun Sugiarto (Alm) menempel pada paha saksi Dede Yuniarti, melihat hal tersebut terdakwa menegur korban Harun Sugiarto (Alm) dengan mengatakan "*didinya a teu menang kitu, hargaan abdi ieu carogena, kumaha mun katinggal ku batur picariosen*" (kamu tidak boleh begitu, harga saya/terdakwa selaku suaminya, bagaimana kalau terlihat orang lain, jadi masalah) dan korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab "*kela didinya kudu bersyukur bro boga pamajikan sagala bisa*" (nanti dulu, kamu harus bersyukur punya istri serbabisa) kemudian terdakwa mengatakan kembali "*nya abdi bersyukur rumah tangga sudah dua puluh tahun*" (iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya/terdakwa bersyukur rumah tangga sudah dua puluh tahun) lalu saksi Dede Yuniarti mengatakan kepada korban Harun Sugiarto (Alm) *"tos-tos lepat abdi (sudah-sudah salah saya) namun terdakwa bertanya kembali kepada korban Harun Sugiarto (Alm) "naon didinya bogoh ka pamajikan urang ? da apal didieu mah didinya bogoh ka pamajikan urang"* (apa kamu suka sama istri saya/terdakwa ? tau saya/terdakwa juga kamu suka sama istri saya/terdakwa) dan korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab *"nya ari ges apal mah (iya sudah kalau sudah tahu), lalu terdakwa berkata kembali "yeuh tong kitu hargaan abdi, istri didinya salingkuh teh mereun nyeri hate, abdi ge sami nyeri hate, aa aya masalah kitu abdi mah jempe tara ikut campur a (jangan begitu hargaai saya/terdakwa, istri kamu selingkuh kamu juga sakit hati kan, saya/terdakwa juga sama sakit hati, kamu ada masalah begitu saya/terdakwa diam tidak pernah ikut campur) dan dikarenakan terdakwa merasa emosi langsung pergi meninggalkan korban Harun Sugiarto (Alm) dan saksi Dede Sugiarti menuju ke rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter;*

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa datang ke warung melihat korban Harun Sugiarto (Alm) sedang duduk di kursi sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dikarenakan terdakwa berpikir setelah sebelumnya terdakwa menegur korban Harun Sugiarto (Alm) tidak akan kembali lagi ke warung dan menemui saksi Dede Yuniarti, kemudian terdakwa menyapa korban Harun Sugiarto (Alm) *"ker naon?"* (lagi apa) korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab *"kieu we maen HP (lagi main HP), setelah itu datang saksi Dede Yuniarti dari rumah menghampiri ke warung dan bertanya kepada terdakwa "ayah aya peryogi ka mamah ?" (Ayah ada perlu ke mamah) lalu terdakwa menjawab "ah henteu" (tidak), selanjutnya datang saksi Ahmad Suranto yang berjualan baso dan berhenti disebelang warung kemudian saksi Dede Yuniarti membeli baso kepada saksi Ahmad Suranto, setelah itu saksi Dede Yuniarti menyimpan 1 (satu) mangkok baso di meja warung untuk anak terdakwa yang kecil lalu masuk kedalam rumah untuk memberikan 1 (atu) mangkok baso kepada anak terdakwa yang berada didalam rumah. Pada saat saksi Dede Yuniarti masuk kedalam rumah, terdakwa membawa anak terdakwa yang masih kecil masuk kedalam warung dan melihat kampak yang tersimpan disamping pintu warung yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk memaku gantungan kopi dan membetulkan engsel pintu warung. Dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban Harun Sugiarto (Alm) kemudian terdakwa mengambil kampak tersebut dan*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya kedalam baju yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menghampiri korban Harun Sugiarto (Alm) yang sedang duduk dan dengan sengaja terdakwa langsung membacokkan kampak tersebut kearah wajah korban Harun Sugiarto (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, tidak puas dengan perbuatannya tersebut terdakwa kembali membacokkan kampak tersebut kearah kepala korban Harun Sugiarto (Alm) sebanyak beberapa kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut korban Harun Sugiarto (Alm) berusaha menahan kepalanya menggunakan kedua tangan hingga korban Harun Sugiarto (Alm) terjatuh. Pada saat korban Harun Sugiarto (Alm) terjatuh, terdakwa kembali membacok menggunakan kampak kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang saksi Iwan yang mendengar teriakan dari anak terdakwa kemudian meleraikan perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya datang saksi Idris Fathanul Hakim dan saksi Raswan, tidak lama kemudian datang saksi Engkos Koswara yang sebelumnya diberitahu oleh saksi Idris Fathanul Hakim lalu terdakwa membuang kampak di sekitar tempat kejadian dan pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik terdakwa, setelah itu korban Harun Sugiarto (Alm) dibawa oleh saksi Iwan, saksi Riswan dan saksi Engkos Koswara ke Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung untuk mendapatkan perawatan dan waktu itu kondisi korban Harun Sugiarto (Alm) masih hidup, namun pada saat berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pihak dari Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung menyatakan korban Harun Sugiarto (Alm) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Jesika, dokter Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung yang menerangkan korban Harun Sugiarto (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 21.55 WIB, selanjutnya terhadap korban Harun Sugiarto (Alm) dilakukan bedah jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/VER/208/X/2024/DOKPOL tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- o Pada mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan empat buah luka terbuka pada daerah kepala bagian atas, hidung, pergelangan tangan, punggung belakang, luka lecet gores pada dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak bagian atas terpotong rata, tulang tengkorak bagian belakang terpotong

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata, selaput keras otak terpotong rata, selaput luka otak terpotong rata, otak besar terpotong rata diantara dua belahan dan tampak resapan darah diantara kedua belahan tersebut, otak kecil terdapat resapan darah akibat kekerasan akibat kekerasan tajam;

- o Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak dan organ otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa Nana Suhandha Alias Doleng Bin Saroji (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lemah Pakar Timur Nomor 30 D RT. 003 RW. 003 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sehabis pulang bekerja melihat didalam warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Lemah Pakar Timur Nomor 30 D RT. 003 RW. 003 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ada istri terdakwa yaitu saksi Dede Yuniarti sedang duduk berdampingan dengan korban Harun Sugiarto (Alm) yang sedang makan sambil tangan korban Harun Sugiarto (Alm) menempel pada paha saksi Dede Yuniarti, melihat hal tersebut terdakwa menegur korban Harun Sugiarto (Alm) dengan mengatakan "*didinya a teu menang kitu, hargaan abdi ieu carogena, kumaha mun katinggal ku batur picariosen*" (kamu tidak boleh begitu, harga saya/terdakwa selaku suaminya, bagaimana kalau terlihat orang lain, jadi masalah) dan korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab "*kela didinya kudu bersyukur bro boga pamajikan sagala bisa*" (nanti dulu, kamu harus bersyukur punya istri serbabisa) kemudian terdakwa mengatakan kembali "*nya abdi bersyukur rumah tangga sudah dua puluh tahun*" (iya saya/terdakwa bersyukur rumah tangga sudah dua puluh tahun) lalu saksi Dede Yuniarti mengatakan kepada korban Harun Sugiarto (Alm) " tos-tos lepat abdi (sudah-sudah salah saya) namun terdakwa bertanya kembali kepada korban Harun Sugiarto (Alm) "*naon didinya bogoh ka pamajikan*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urang ? da apal didieu mah didinya bogoh ka pamajikan urang” (apa kamu suka sama istri saya/terdakwa ? tau saya/terdakwa juga kamu suka sama istri saya/terdakwa) dan korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab “nya ari ges apal mah (iya sudah kalau sudah tahu), lalu terdakwa berkata kembali “yeuh tong kitu hargaan abdi, istri didinya salingkuh teh mereun nyeri hate, abdi ge sami nyeri hate, aa aya masalah kitu abdi mah jempe tara ikut campur a (jangan begitu hargai saya/terdakwa, istri kamu selingkuh kamu juga sakit hati kan, saya/terdakwa juga sama sakit hati, kamu ada masalah begitu saya/terdakwa diam tidak pernah ikut campur) dan dikarenakan terdakwa merasa emosi langsung pergi meninggalkan korban Harun Sugiarto (Alm) dan saksi Dede Sugiarti menuju ke rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika terdakwa datang ke warung melihat korban Harun Sugiarto (Alm) sedang duduk di kursi sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dikarenakan terdakwa berpikir setelah sebelumnya terdakwa menegur korban Harun Sugiarto (Alm) tidak akan kembali lagi ke warung dan menemui saksi Dede Yuniarti, kemudian terdakwa menyapa korban Harun Sugiarto (Alm) “*ker naon?*” (lagi apa) korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab “*kieu we maen HP* (lagi main HP), setelah itu datang saksi Dede Yuniarti dari rumah menghampiri ke warung dan bertanya kepada terdakwa “*ayah aya peryogi ka mamah?*” (Ayah ada perlu ke mamah) lalu terdakwa menjawab “*ah henteu*” (tidak), selanjutnya datang saksi Ahmad Suranto yang berjualan baso dan berhenti disebatang warung kemudian saksi Dede Yuniarti membeli baso kepada saksi Ahmad Suranto, setelah itu saksi Dede Yuniarti menyimpan 1 (satu) mangkok baso di meja warung untuk anak terdakwa yang kecil lalu masuk kedalam rumah untuk memberikan 1 (atu) mangkok baso kepada anak terdakwa yang berada didalam rumah. Pada saat saksi Dede Yuniarti masuk kedalam rumah, terdakwa membawa anak terdakwa yang masih kecil masuk kedalam warung dan melihat kampak yang tersimpan disamping pintu warung yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk memaku gantungan kopi dan membetulkan engsel pintu warung. Dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban Harun Sugiarto (Alm) kemudian terdakwa mengambil kampak tersebut dan memasukkannya kedalam baju yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menghampiri korban Harun Sugiarto (Alm) yang sedang duduk dan dengan sengaja terdakwa langsung membacokan kampak tersebut kearah wajah korban Harun Sugiarto (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, tidak puas dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut terdakwa kembali membacokkan kampak tersebut kearah kepala korban Harun Sugiarto (Alm) sebanyak beberapa kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut korban Harun Sugiarto (Alm) berusaha menahan kepalanya menggunakan kedua tangan hingga korban Harun Sugiarto (Alm) terjatuh. Pada saat korban Harun Sugiarto (Alm) terjatuh, terdakwa kembali membacok menggunakan kampak kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang saksi Iwan yang mendengar teriakan dari anak terdakwa kemudian meleraikan perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya datang saksi Idris Fathanul Hakim dan saksi Raswan, tidak lama kemudian datang saksi Engkos Koswara yang sebelumnya diberitahu oleh saksi Idris Fathanul Hakim lalu terdakwa membuang kampak di sekitar tempat kejadian dan pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam milik terdakwa, setelah itu korban Harun Sugiarto (Alm) dibawa oleh saksi Iwan, saksi Riswan dan saksi Engkos Koswara ke Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung untuk mendapatkan perawatan dan waktu itu kondisi korban Harun Sugiarto (Alm) masih hidup, namun pada saat berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pihak dari Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung menyatakan korban Harun Sugiarto (Alm) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Jesika, dokter Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung yang menerangkan korban Harun Sugiarto (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 21.55 WIB, selanjutnya terhadap korban Harun Sugiarto (Alm) dilakukan bedah jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/VER/208/X/2024/DOKPOL tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- o Pada mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan empat buah luka terbuka pada daerah kepala bagian atas, hidung, pergelangan tangan, punggung belakang, luka lecet gores pada dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak bagian atas terpotong rata, tulang tengkorak bagian belakang terpotong rata, selaput keras otak terpotong rata, selaput luka otak terpotong rata, otak besar terpotong rata diantara dua belahan dan tampak resapan darah diantara kedua belahan tersebut, otak kecil terdapat resapan darah akibat kekerasan akibat kekerasan tajam;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- o Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak dan organ otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Yuniarti binti Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa, kami menikah tahun 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pelakunya adalah suami saksi yang bernama Nana alias Doleng dan yang menjadi korbannya yaitu Sdr. Harun Sugiarto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Saksi buka warung seperti biasa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Harun chat Saksi melalui WA "di warung ada siapa?" dan Saksi jawab "tidak ada siapa-siapa", tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Harun datang ke warung lalu memesan kopi dan mie, saat itu di warung ada Saksi bersama anak saksi yang kedua bernama Natasya dan anak saksi yang bungsu serta Sdr. Harun, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB anak saksi yang kedua pergi ke rumah untuk shalat magrib namun setelah lama ditunggu, anak tersebut tidak kembali ke warung, setelah magrib Saksi melihat Terdakwa sudah ada di depan warung sedang duduk di atas sepeda motor, sedangkan Sdr. Harun dan anak saksi yang bungsu sedang duduk di pinggir meja warung lalu Saksi bertanya "ayah ada apa?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada apa-apa", setelah itu Saksi pergi untuk membeli bakso untuk anak saksi kemudian Saksi mengantar bakso ke dalam rumah, tiba-tiba Saksi mendengar anak saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungsu menjerit-jerit lalu Saksi langsung menuju ke warung dan melihat anak Saksi menangis kemudian Saksi berusaha menggendong anak saksi, saat itu datang Sdr. Iwan memberitahu bahwa Sdr. Harun dibacok oleh Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Sdr. Harun dalam posisi duduk tertunduk dan mengeluarkan darah, Saksi berusaha menghampiri Korban namun Sdr. Iwan mengatakan "Teh jangan dipegang" lalu anak Saksi digendong oleh tetangga sedangkan Saksi hanya menjerit hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut akibat salah faham karena 5 (lima) hari sebelum kejadian Terdakwa melihat Saksi dan Korban sedang berada di warung saat itu Korban memesan makanan dan Korban curhat masalah rumah tangganya lalu Saksi tepuk paha Korban dan mengatakan agar bersabar, saat itu Terdakwa melihat kejadian tersebut dan menegur, saat itu Terdakwa berkata kepada Korban "kamu suka sama istri saya" dan Korban menjawab "ya sudah kalau sudah tahu" dan sejak kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa tidak saling berbicara satu sama lain dan Saksi meminta untuk bercerai, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa mendatangi orang tua Saksi untuk menyerahkan Saksi kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Korban hampir setiap hari datang ke warung;
- Bahwa Terdakwa sering melihat Korban datang ke warung;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti berupa kampak milik Terdakwa yang disimpan di belakang pintu warung karena sebelumnya digunakan untuk memasang paku untuk gantungan kopi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke daerah Cililin (rumah bibi Terdakwa);
- Bahwa Saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dan suami biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Korban, hubungan Saksi dan Korban hanya sebatas hubungan penjual dan pembeli dan perlakuan Saksi terhadap semua pembeli sama;
- Bahwa Saksi menepuk paha Korban karena saat itu Korban menangis karena curhat masalah rumah tangganya;
- Bahwa Korban tidak pernah mengatakan suka terhadap Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pernah chat melalui WhatsApp sekedar bertanya ada siapa di warung dan memesan kopi;
- Bahwa jarak antara rumah dan warung sekitar 40 meter dengan waktu tempuh sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat kejadian ada Sdr. Iwan, Sdr. Idris, Mas Aan, tukang bakso, Korban dan anak Saksi yang bungsu sedangkan Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka Korban;
- Bahwa saat kejadian Korban masih hidup;
- Bahwa pada saat ditegur suami, Saksi diam saja karena merasa kaget dibentak oleh suami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan suami pernah bertengkar karena masalah cemburu dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Saksi pernah datang kepada keluarga Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pada saat suami datang ke warung Saksi tanya “ayah aya peryogi ka mamah?” karena saat itu sudah lima hari suami tidak pulang ke rumah walaupun diberitahu anaknya sakit tetapi Terdakwa tidak pulang dan suami telah memblokir WA saksi;
- Bahwa Korban menjadi pelanggan warung sekitar satu setengah bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Korban pernah meminta nomor ponsel saksi untuk memesan rokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa menegur korban Harun Sugiarto (Alm) dengan mengatakan “*didinya a teu menang kitu, hargaan abdi ieu carogena, kumaha mun katinggal ku batur picariosen*” (kamu tidak boleh begitu, harga saya/terdakwa selaku suaminya, bagaimana kalau terlihat orang lain, jadi masalah) dan korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab “*kela didinya kudu bersyukur bro boga pamajikan sagala bisa*” (nanti dulu, kamu harus bersyukur punya istri serba bisa) kemudian Terdakwa mengatakan kembali “*nya abdi bersyukur rumah tangga sudah dua puluh*



tahun” (iya saya/terdakwa bersyukur rumah tangga sudah dua puluh tahun) lalu saksi Dede Yuniarti mengatakan kepada korban Harun Sugiarto (Alm) *“tos-tos lepat abdi (sudah-sudah salah saya) namun terdakwa bertanya kembali kepada korban Harun Sugiarto (Alm) “naon didinya bogoh ka pamajikan urang ? da apal didieu mah didinya bogoh ka pamajikan urang” (apa kamu suka sama istri saya/terdakwa ? tau saya/terdakwa juga kamu suka sama istri saya/terdakwa) dan korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab “nya ari ges apal mah (iya sudah kalau sudah tahu), lalu terdakwa berkata kembali “yeuh tong kitu hargaan abdi, istri didinya salingkuh teh mereun nyeri hate, abdi ge sami nyeri hate, aa aya masalah kitu abdi mah jempe tara ikut campur a (jangan begitu harga saya/terdakwa, istri kamu selingkuh kamu juga sakit hati kan, saya/terdakwa juga sama sakit hati, kamu ada masalah begitu saya/terdakwa diam tidak pernah ikut campur);*

- Bahwa Saksi terlihat kaget pada saat Terdakwa memergokinya sedang pegang paha Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Suranto bin Samsul Ma'arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjualan bakso dengan menggunakan sepeda motor lalu ketika Saksi sedang melayani pembeli tiba-tiba di sebarang jalan tempat Saksi jualan, Saksi mendengar teriakan anak kecil lalu Sdr. Iwan langsung menghampiri anak tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Idris an Sdr. Aam datang ke warung tersebut sedangkan Saksi masih menyelesaikan pesanan dan merapihkan mangkok lalu Saksi mematikan kompor, setelah itu Saksi Saksi sempat melihat Terdakwa melemparkan sesuatu kemudian kabur menggunakan sepeda motor setelah itu Saksi pergi ke warung dan melihat Korban dalam keadaan duduk tertunduk serta mengeluarkan



darah, saat itu Saksi merasa pusing karena melihat darah lalu Saksi pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pos satpam;

- Bahwa jarak antara tempat Saksi berjualan dan lokasi kejadian sekitar 15 meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Solihin bin Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah adik ipar Saksi yang bernama Harun Sugiarto;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar kejadian tersebut dari Sdr. Engkos Koswara melalui telepon sekitar pukul 20.30 WIB, saat itu Sdr. Engkos Koswara memberitahukan bahwa Korban dibacok dan menyuruh Saksi untuk membawa mobil ke tempat kejadian, lalu Saksi pergi menggunakan mobil akan tetapi di tengah jalan, Saksi berpapasan dengan Sdr. Engkos Koswara, lalu Saksi memarkir kendaraan di perkiran The Valey Café, di tempat parkir tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. Cecep (Ketua RT) dan Sdr. Cecep (Ketua RT) menjelaskan bahwa Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Boromeus dengan menggunakan mobil Ustadz Fauzan, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Cecep (Ketua RT) pergi ke Rumah Sakit Boromeus menggunakan sepeda motor, sesampainya di Rumah Sakit Boromeus, Saksi dan Sdr. Cecep (Ketua RT) menunggu di IGD, lalu setelah Korban datang langsung dievakuasi dan ditangani oleh dokter IGD dan tidak lama kemudian pihak Rumah Sakit Boromeus mengatakan bahwa Korban Harun Sugiarto meninggal dunia, tidak lama kemudian pihak Polsek Cimenyan dan INAVIS Polresta Bandung datang meminta ijin untuk melakukan pengecekan jenazah dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimenyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Korban pada saat datang ke rumah sakit masih bergerak, karena Saksi membantu menurunkan Korban dari dalam mobil;
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita tentang masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian milik Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Korban masih hidup pada saat tiba di UGD dan sempat mendapat perawatan namun akhirnya Korban meninggal dunia sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka bacok di bagian muka, kepala dan tangan;
- Bahwa seingat Saksi pihak keluarga istri Terdakwa pernah datang untuk pamit pulang ke Garut, sedangkan mengenai permintaan maaf atau santunan tidak pernah ada;
- Bahwa pihak keluarga sulit untuk memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Korban dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Iwan bin Dede Hopsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdr. Harun;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi sedang makan bakso, Saksi mendengar teriakan anak kecil dari warung Sdri. Dede Yuniarti alias Dewi lalu Saksi bergegas menuju warung tersebut, saat itu Saksi melihat anak Sdri. Dede Yuniarti alias Dewi sedang menangis dan Saksi melihat Terdakwa dalam posisi berdiri di depan Sdr. Harun sambil memegang kampak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan tangan kanannya dan Sdr. Harun dalam posisi duduk tertunduk sambil memegang kepalanya yang mengeluarkan darah, Saksi langsung menggendong anak tersebut dan berkata kepada Terdakwa "istigfar A ingat anak" lalu Terdakwa melempar kampak yang dipegangnya, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor, kemudian datang Sdr. Dede Yuniarti alias Dewi, selanjutnya Saksi pergi untuk meminta bantuan warga;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke warung, di tempat tersebut ada Terdakwa, Sdr. Harun dan anak kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa kampak yang dilempar oleh Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka Korban;
- Bahwa Korban masih hidup pada saat di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Raswan bin Karwen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdr. Harun;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi sedang ngobrol di pos kemudian datang tukang bakso lewat ke arah bawah, Saksi pun langsung pergi menghampiri tukang bakso tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa menyalakan sepeda motor sambil memakai helm lalu Saksi menyapanya "mau kemana?" dan Terdakwa menjawab "mau ke proyek", kemudian Terdakwa pergi ke WC yang ada di pinggir warung, setelah tiba di tempat tukang bakso jualan, saat itu tukang bakso sedang melayani pembeli



diantaranya Sdr. Idris dan Teteh (Saksi Dede Yuniarti) sedangkan Sdr. Iwan sedang makan bakso, setelah itu Teteh (Saksi Dede Yuniarti) pergi membawa bakso dan tidak lama setelah itu Saksi mendengar anak kecil berteriak, spontan Saksi dan Sdr. Iwan langsung berlari ke arah warung kemudian Sdr. Iwan langsung menggendong anak kecil tersebut, di warung tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang memegang kampak lalu Terdakwa melemparkan kampak tersebut dan melarikan diri, saat itu Saksi melihat Sdr. Harun dalam keadaan tertunduk dan mengeluarkan darah, Saksi langsung lari ke pos keamanan untuk meminta bantuan, kemudian satpam ansung mencari kendaraan, setelah kendaraan datang lalu Saksi kembali ke lokasi kejadian untuk membantu mengangkat Korban ke dalam kendaraan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa kampak yang dilempar oleh Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka Korban;
- Bahwa Korban masih hidup pada saat di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Idris Fathanul Hakim bin Nandang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdr. Harun;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat Saksi sedang memesan bakso, Saksi mendengar anak kecil berteriak, saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di warung tersebut dan Saksi melihat Sdr. Harun dalam keadaan duduk kemudian Saksi langsung berlari ke pos satpam untuk meminta bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Miftah Fauzan bin Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdr. Harun;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi didatangi oleh Sdr. Ahmad yang meminta tolong membawa Sdr. Harun ke rumah sakit, setelah itu Saksi langsung mengeluarkan mobil dan langsung menuju lokasi kejadian, setelah Saksi memarkir kendaraan lalu Sdr. Harun digotong masuk ke dalam mobil oleh Sdr. Engkos dan Sdr. Ahmad selanjutnya kami pergi menuju Rumah Sakit Boromeus, pada waktu datang ke rumah sakit Saksi melihat Sdr. Harun mengerang kesakitan namun masih hidup dan tidak lama kemudian pihak rumah sakit memberitahukan jika Sdr. Harun telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi Engkos Koswara bin Sajli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Sdr. Harun;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menerima kabar dari Sdr. Ahmad yang memberitahukan bahwa Sdr. Harun mengalami kecelakaan di warung, kemudian Saksi berlari menuju ke warung dimaksud dan Saksi melihat Sdr. Harun sudah berlumuran darah kemudian Saksi langsung menelpon Sdr. Solihin (adik ipar Saksi) untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Fauzan membawa mobil ke lokasi kejadian selanjutnya Saksi beserta Sdr. Raswan dan Sdr. Fauzan membawa Korban Harun ke Rumah Sakit Boromeus, setelah sampai di rumah sakit, Saksi bertemu dengan Sdr. Solihin dan tidak lama kemudian pihak rumah sakit memberitahukan jika Sdr. Harun meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membacok Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi Wahyu bin Rapi Rohaeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah adik kandung Saksi yang bernama Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lembah Pakar Timur RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Solihin yang meminta Saksi untuk datang ke rumah sakit dan saat datang ke rumah sakit Sdr. Harun Sugiarto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselingkuhan antara istri Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pihak keluarga sulit untuk memaafkan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Harun Sugiarto;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung milik Terdakwa di Jalan Lembah Pakar Timur No. 30 D RT03 RW03 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya 5 (lima) hari sebelum kejadian, Terdakwa memergoki istri Terdakwa dan korban pada saat itu istri Terdakwa sedang memegang paha Korban di dalam warung dan saat itu Terdakwa menegur mereka dengan berkata “ didinya teu meunang kitu, hargaan abdi carogena, kumaha lamun katinggal ku batur, picarioseun (kamu tidak boleh begitu, harga saya sebagai suaminya, bagaimana kalau terlihat orang lain, jbis jadi masalah)” lalu Korban menjawab “*ke heula, didinya kudu bersyukur Bro, boga pamajikan sagala bisa* (nanti dulu, kamu hars bersyukur Bro, punya istri serba bisa” lalu Terdakwa menjawab “*enya abdi bersyukur rumah tangga sudah dua puluh tahun*”, lalu istri Terdakwa berkata “*tos-tos lepat abdi* (sudah-sudah salah saya)” lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Korban “*naon didinya bogoh ka pamajikan urang? (kenapa kamu suka sama istri saya?)*” dan Korban menjawab “*nya ari geus apal mah (ya sudah kalau sudah tahu)*” lalu Terdakwa berkata “*yeuh, tong kitu, hargaan abdi, istri didinya salingkuh meureun nyeri hate* (jangan begitu, harga saya,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kamu selingkuh, kamu juga sakit hati" setelah itu karena merasa emosi Terdakwa pegi meninggalkan Korban dan istri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 ketika Terdakwa pulang kerja melihat Korban berada di warung sedang duduk bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang bungsu, lalu Terdakwa menghampiri Korban dan istri Terdakwa serta sempat mengobrol dengan mereka, saat itu Terdakwa sudah mulai emosi namun tidak diungkapkan dengan kata-kata, setelah itu istri Terdakwa pergi untuk mengantar bakso ke dalam rumah, saat itu Terdakwa membawa anak yang bungsu ke dalam warung, saat itu Terdakwa melihat kampak yang ada di balik pintu warung lalu Terdakwa langsung mengambil sebilah kampak yang disimpan dekat pintu warung lalu dimasukkan ke dalam baju selanjutnya Terdakwa membacokkan kampak tersebut ke arah kepala dan muka Korban beberapa kali, saat itu Korban berusaha menahan menggunakan tangan, setelah Terdakwa membacok korban lalu datang Sdr. Iwan meleraai, spontan Terdakwa melemparkan kampak tersebut tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat Korban sudah tertunduk namun tangannya masih bergerak;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi ke rumah Bibi Terdakwa di daerah Cililin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu dan emosi terhadap Korban yang telah ditegur tetapi masih mendekati istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk membacok Korban pada saat melihat kampak yang ada di balik pintu warung;
- Bahwa Korban masih hidup pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban 3 (tiga) kali ke arah wajah, kepala dan leher bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah bibi Terdakwa di daerah Cililin;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa sikap istri Terdakwa kepada semua pelanggan sama, namun berbeda terhadap Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa merasa curiga terhadap istri dan Korban karena mereka sering berduaan di warung;
- Bahwa istri Terdakwa pernah meminta bercerai karena ditegur oleh Terdakwa sebelum kejadian;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : R/VER/208/X/2024/DOKPOL tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan empat buah luka terbuka pada daerah kepala bagian atas, hidung, pergelangan tangan, punggung belakang, luka lecet gores pada dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak bagian atas terpotong rata, tulang tengkorak bagian belakang terpotong rata, selaput keras otak terpotong rata, selaput luka otak terpotong rata, otak besar terpotong rata diantara dua belahan dan tampak resapan darah diantara kedua belahan tersebut, otak kecil terdapat resapan darah akibat kekerasan akibat kekerasan tajam;
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak dan organ otak.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket gelembung warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
- 1 (satu) buah kampak gagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lemah Pakar Timur Nomor 30 D RT. 003 RW. 003 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Terdakwa Nana



Suhanda Alias Doleng Bin Saroji telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Harun Sugiarto (Alm);

- Bahwa perbuatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. Di mana ketika terdakwa pulang kerja, Terdakwa melihat korban Harun Sugiarto (Alm) sedang duduk di kursi warung bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang bungsu. Hal ini membuat terdakwa menjadi emosi dikarenakan terdakwa berpikir sebelumnya terdakwa menegur korban Harun Sugiarto (Alm) agar tidak kembali lagi ke warung dan menemui saksi Dede Yuniarti, kemudian terdakwa menyapa korban Harun Sugiarto (Alm) “*ker naon?*” (lagi apa) korban Harun Sugiarto (Alm) menjawab “*kieu we maen HP* (lagi main HP), setelah itu datang saksi Dede Yuniarti dari rumah menghampiri ke warung dan bertanya kepada terdakwa “*ayah aya peryogi ka mamah?*” (Ayah ada perlu ke mamah) lalu terdakwa menjawab “*ah henteu*” (tidak), selanjutnya datang saksi Ahmad Suranto yang berjualan baso dan berhenti disebelah warung kemudian saksi Dede Yuniarti membeli baso kepada saksi Ahmad Suranto, setelah itu saksi Dede Yuniarti menyimpan 1 (satu) mangkok baso di meja warung untuk anak Terdakwa yang kecil lalu masuk kedalam rumah untuk memberikan 1 (satu) mangkok baso kepada anak Terdakwa yang berada didalam rumah. Pada saat saksi Dede Yuniarti masuk kedalam rumah, Terdakwa membawa anak Terdakwa yang masih kecil masuk kedalam warung dan melihat kampak yang tersimpan dibalik pintu warung yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk memaku gantungan kopi dan membetulkan engsel pintu warung. Dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban Harun Sugiarto (Alm) kemudian terdakwa mengambil kampak tersebut dan memasukkannya kedalam baju yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menghampiri korban Harun Sugiarto (Alm) yang sedang duduk dan dengan sengaja terdakwa langsung membacokkan kampak tersebut kearah wajah korban Harun Sugiarto (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, tidak puas dengan perbuatannya tersebut terdakwa kembali membacokkan kampak tersebut kearah kepala korban Harun Sugiarto (Alm) sebanyak beberapa kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut korban Harun Sugiarto (Alm) berusaha menahan kepalanya menggunakan kedua tangan hingga korban Harun Sugiarto (Alm) terjatuh. Pada saat korban Harun Sugiarto (Alm) terjatuh, terdakwa kembali membacok menggunakan kampak kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali bersamaan dengan itu datang saksi Iwan yang mendengar teriakan dari anak terdakwa kemudian meleraikan perbuatan terdakwa. Setelah itu Terdakwa melemparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampak tidak jauh dari tempat kejadian dan kabur menggunakan sepeda motor ke rumah bibi Terdakwa di daerah Cililin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena 5 (lima) hari sebelum kejadian Terdakwa melihat istrinya yaitu Saksi Dede Yuniarti dan Korban sedang berada di warung. Saat itu Korban memesan makanan dan Korban curhat masalah rumah tangganya lalu Saksi menepuk paha Korban dan mengatakan agar bersabar, saat itu Terdakwa melihat kejadian tersebut dan menegur Korban dan Saksi Dede Yuniarti, saat itu Terdakwa berkata kepada Korban "kamu suka sama istri saya" dan Korban menjawab "ya sudah kalau sudah tahu";

- Bahwa selanjutnya Korban Harun Sugiarto (alm) dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang kemudian pihak dari Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung menyatakan korban Harun Sugiarto (Alm) telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Anastasia Jesika, dokter Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung yang menerangkan korban Harun Sugiarto (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 21.55 WIB. Selanjutnya terhadap korban Harun Sugiarto (Alm) dilakukan bedah jenazah di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/VER/208/X/2024/DOKPOL tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan empat buah luka terbuka pada daerah kepala bagian atas, hidung, pergelangan tangan, punggung belakang, luka lecet gores pada dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak bagian atas terpotong rata, tulang tengkorak bagian belakang terpotong rata, selaput keras otak terpotong rata, selaput luka otak terpotong rata, otak besar terpotong rata diantara dua belahan dan tampak resapan darah diantara kedua belahan tersebut, otak kecil terdapat resapan darah akibat kekerasan akibat kekerasan tajam;
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak dan organ otak;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Nana Suhandha Alias Doleng Bin Saroji yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara di mana juga Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud delik pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah ada. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kemungkinan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan materiil seorang Terdakwa yang mana menjadikan hilangnya nyawa orang lain dengan kehendak bahwa perbuatan tersebut semata-mata memenuhi tujuannya atau paling tidak dapat



sekiranya dapat dipergunakan sebagai perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Lemah Pakar Timur Nomor 30 D, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Nana Suhandha alias Doleng bin Saroji terhadap korban Harun Sugiarto. Kejadian ini bermula ketika terdakwa pulang kerja dan mendapati korban sedang duduk di warung bersama istri dan anak bungsunya. Perasaan emosi muncul karena sebelumnya terdakwa telah menegur korban agar tidak lagi datang ke warung untuk menemui istrinya, Dede Yuniarti. Setelah melihat kapak yang sebelumnya digunakan untuk pekerjaan di warung, Terdakwa menyembunyikannya di balik bajunya. Dalam kondisi emosi, Terdakwa kemudian mendekati korban dan secara sengaja membacok wajahnya dengan kapak. Tidak berhenti di situ, terdakwa kembali menyerang kepala korban beberapa kali hingga korban terjatuh. Ketika korban berusaha melindungi dirinya, Terdakwa melanjutkan serangan dengan membacok punggung korban. Peristiwa ini akhirnya dihentikan oleh saksi Iwan yang mendengar teriakan anak Terdakwa. Setelah melakukan aksinya, Terdakwa membuang kapak di sekitar lokasi kejadian dan melarikan diri menggunakan sepeda motor ke rumah bibinya di daerah Cililin;

Menimbang, bahwa peristiwa ini dipicu oleh kejadian lima hari sebelumnya, ketika terdakwa melihat istrinya, Saksi Dede Yuniarti, berbincang dengan korban di warung. Saat itu, korban sedang memesan makanan dan bercerita tentang masalah rumah tangganya. Dalam percakapan tersebut, Saksi Dede Yuniarti menepuk paha korban sambil menyarankan agar tetap bersabar. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung menegur keduanya dan bertanya kepada korban apakah dia menyukai istrinya. Korban pun menjawab, "Ya sudah kalau sudah tahu." Dugaan perselingkuhan ini membuat terdakwa menyimpan rasa marah yang memuncak pada hari kejadian, sehingga ia nekat menghabisi nyawa korban dengan kapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : R/VER/208/X/2024/DOKPOL tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:



- Pada mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan empat buah luka terbuka pada daerah kepala bagian atas, hidung, pergelangan tangan, punggung belakang, luka lecet gores pada dada, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang tengkorak bagian atas terpotong rata, tulang tengkorak bagian belakang terpotong rata, selaput keras otak terpotong rata, selaput luka otak terpotong rata, otak besar terpotong rata diantara dua belahan dan tampak resapan darah diantara kedua belahan tersebut, otak kecil terdapat resapan darah akibat kekerasan akibat kekerasan tajam;
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah kepala yang menyebabkan terpotongnya tulang tengkorak, selaput keras otak, selaput lunak otak dan organ otak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kapak yang berada samping pintu warung kemudian dipergunakan untuk menyerang korban berkali-kali serta pada titik vital yaitu tengkorak kepala, hidung, dan bagian lainnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : R/VER/208/X/2024/DOKPOL tanggal 20 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung telah membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya yakni hilangnya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa diakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya pengaruh daya paksa atau ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku Terdakwa dilakukan atas kesadaran diri Terdakwa termasuk dengan akibatnya yang dilandasi dari emosi. Dengan demikian, mana pelaku menginginkan perbuatan dan akibatnya serta adanya kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dalam diri Terdakwa dalam melakukan pembunuhan telah secara sah dan meyakinkan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai berat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dihubungkan pula dengan dampak sosial ekonomi serta perlindungan kepada masyarakat maupun Terdakwa, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memberikan efek jera maupun pembelajaran, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket gelembung warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
- 1 (satu) buah kampak gagang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan tidak termasuk sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat sadis;

Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia serta meninggalkan kepiluan yang mendalam bagi keluarga korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nana Suhandha Alias Doleng Bin Saroji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket gelembung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kampak gagang kayu;Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Nana Suhandha Alias Doleng Bin Saroji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, SH.